臺灣橋頭地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年8月5日
發文字號：橋院甯114司執菊字第54256號

主旨：應買人得自本公告之日（115年8月7日）起3個月內，向本院具狀表示應買債務人林桂香所有如附表不動產。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、應買價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、本院114年度司執字第54256號債權人裕融企業股份有限公司等與債務人林桂香間清償票款強制執行事件，旨揭不動產經2次減價拍賣，仍未拍定，凡願買受該不動產者，得於本公告之日起3個月內，依如附表之原定拍賣條件向本院具狀為應買之表示，並附上應繳納之保證金票據。本院得於詢問債權人及債務人意見後，許為買受。如有2人以上表示願意買受者，以應買之書狀最先到達法院者為優先，如同時到達者，以抽籤決定。債權人亦得應買或為願承受之表示。

三、應買人具狀應買時，未同時繳納保證金者，應買無效。

四、債權人得於本公告期間內，無人應買前，聲請另行估價或減價拍賣，如仍未拍定或由債權人承受，或債權人未於本公告期間內聲請另行估價或減價拍賣者，視為撤回該不動產之執行。債權人聲請另行估價或減價拍賣後，即不得再依本公告為應買之表示或聲明。

五、鑑定照片僅供參考，應買人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

六、應買人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

七、其他公告事項：有優先承買權人，例如：共有人、租地建屋之基地所有人或承租人、地上權人、耕地承租人等，欲以同一價格優先承買，應於通知指定之期限內以書面聲明。

八、拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

九、外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司應買，應同時附具不動產所在地縣、市政府核准得購買該不動產之證明文件。

十、拍賣之建物含增建者，不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷應買。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

十一、依農業發展條例第33條規定，私法人不得承受耕地，但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者，不在此限。得承受耕地之農民團體，農業企業機構或農業試驗研究機構應買時，應同時附具提出許可證明文件。

十二、拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

十三、應買人應注意拍賣不動產之規約、分管情形，及是否有積欠公共基金、管理費、水費、電費、瓦斯費或其他稅捐、費用。得標後應自行處理相關事務，不得以任何理由要求法院處理。

十四、本公告未盡事宜，請參閱投標室張貼之地方法院民事執行處特別變賣程序之公告拍賣聲請應買參考要點及一般公告

事項。

十五、依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

十六、應買人應承擔准予應買日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。

十七、依地方法院民事執行處特別變賣程序之公告拍賣聲請應買參考要點第2點第12款之規定，聲請應買狀到達法院後，不得撤回應買之意思表示。

民 事 執 行 處

司法事務官　林奕璋

附表：

114年司執字054256號 財產所有人：林桂香							
編號	建號	基地坐落 ---------- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	應買價格（新臺幣元）
1	196	高雄市湖內區福安段851、876、879地號 ---------- 高雄市湖內區中山路二段176之1號		1樓層：73.82 合計：73.82		全部	672,000元
	備考	未辦建物所有權第一次登記					
2	197	高雄市湖內區福安段876、877-1地號 ---------- 高雄市湖內區中山路二段176之1號		1樓層：17.82 合計：17.82		全部	192,000元
	備考	未辦建物所有權第一次登記					
點交情形		點交否：不點交					
使用情形		如備註欄所示。					
備註		一、上開不動產2宗合併拍賣，請投標人分別出價。					

	二、拍賣最低價額合計新台幣：864,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：173,000元。 四、設定他項權利情形：無抵押權設定。 五、本件拍賣標的於民國114年8月20日查封時，門牌號碼中山路二段176-1號房屋庭院內有二棟一層平房，似均為木造搭建之組合屋，大雨時窗框縫隙會有些微漏水。據稅捐人員在場稱，僅有東北側房屋有登記稅籍，西北側房屋並未記錄課稅。據債務人在場稱，拍賣標的為莘林工程有限公司(95463228)所有，伊為公司員工，房屋為公司占有使用，分別為民國112、113年搭建。據第三人莘林工程有限公司於民國114年8月28日具狀陳報，拍賣標的確為莘林工程有限公司出資購買後，置放於債務人位於高雄市湖內區中山路二段176之1號之租屋地，以便提供有意欲購買者參觀展覽，組合屋為莘林工程有限公司出資販售對外營業之廣告現場，故拍賣標的非債務人所有。本件依債權人聲請查封測量上開二屋及東南側魚池。又據鑑價報告所載，拍賣標的位於湖內區中山路二段與中正路一段路口東側，近鄰湖內國中，為未保存登記一層組合屋全部，惟實際使用情形及土地使用權源，投標人應自行查明。 六、本件僅就組合屋、魚池拍賣，其坐落之土地均不在本件拍賣範圍內，因現由第三人莘林工程有限公司占有使用，則拍定後不點交，請投標人注意。 七、196、197建號未辦建物所有權第一次登記，且係組合屋、魚池，不能依權利移轉證書辦理所有權登記。且係以標的物現況拍賣，當事人及拍定人均不得以面積不符，請求增減價金或撤銷拍定。 八、經查196建號坐落高雄市湖內區福安段851地號(所有權人為高雄市，管理者為高雄市政府財政局)、876地號(所有權人為李○傑、李○豪)、879地號(所有權人為高雄市，管理者為高雄市政府社會局)；197建號坐落高雄市湖內區福安段876地號(所有權人為李○傑、李○豪)、877-1地號(所有權人為中華民國，管理者為財政部國有財產署)。拍賣標的占用之上開土地均不在本件拍賣範圍內，如無合法坐落權源，將來恐有被訴請拆除之虞，請投標人注意。 九、據高雄市政府財政局114年11月5日高市財政產管字第11432022700號函覆，拍賣標的與本局並無租賃關係存在，係屬無權占用。據高雄市政府社會局114年11月11日高市社婦保字第11438762400號函覆，879地號土地類別為「公有」、都市計畫分區為「機關用地」，且管理人為本局，地上建物(建號135)目前作為保密性公辦民營兒童及少年安置及教養機構所用，與債務人並無租賃等法律關係。據財政部國有財產署南區分署114年11月20日台財產南管字第11465043370號函覆，851、879地號2筆土地非屬國有土地，至福安段877-1地號國有土地則為私人占用，並無租賃關係或其他合法使用權源。據第三人李○傑於民國114年12月1日具狀陳報，876地號原所有權人李陳○鳳已於民國114年5月21日死亡，死亡前於民國112年2月20日與債務人簽訂土地租賃契約，雙方約定債務人每月給付租金新台幣2萬元使用876地號土地，租賃期間自民國112年2月20日起至民國117年2月20日止，合計5年(土地租賃契約影本附卷可稽)，現由繼承人李○傑來繼承與債務人土地租賃契約之權益、義務。 十、本件拍賣標的，其坐落之基地所有人如符合土地法第104條第1項後段或民法第426條之2第1項後段之規定，就拍賣標的有優先購買權，得於拍定後檢附證明文件行使優先購買權。 十一、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價，於辦理移轉時，應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 十二、依強制執行法第113條準用同法第69條之規定，拍賣物買受人就拍賣物，無物之瑕疵擔保請求權。請投標人自行查明（包含是否為海砂屋、輻射屋、凶宅、危樓...等），不得於拍定後主張。 十三、應買人之保證金應檢附同額之以金融主管機關核准之金融業者為發票人之支票、本票或匯票，並指定受款人為「臺灣橋頭地方法院」。 十四、公告日期：中華民國115年8月7日起公告3個月。如有多數人表示願買受者，以最先向本院表示者為優先，如不能分別先後者，以抽籤定其得買受人。

函 稿 代 碼：5.17.2 應買公告（特別變賣公告應買）（強81）
股　　別：菊股
擬　　判：擬　　判